



**CONTRATO NÚMERO 1562 DE 2020
MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2021**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR CIUDAD JARDÍN, VARIANTE DE TUNJA, CARRETERA 55BYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA: CONSORCIO VARIANTE ADI con NIT. 901.433.426-0 (Integrado por INCIVILPRO S.A.S. con NIT. 900.604.010-1 con un porcentaje de participación del 33%, DQ INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 810.002.712-3, con un porcentaje de participación del 5%, DQ CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 900.728.547-7 con un porcentaje de participación del 29%, y ARTURO JURADO ALVARÁN con CC. 10.240.890, con un porcentaje de participación del 33%).

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RÍOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.036.927, quien obra en su calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021, 3684 del 24 de noviembre de 2021 y 4187 del 20 de diciembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **ALEXANDER PATIÑO TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía número 16.077.530 de Manizales, obrando en nombre y representación del **CONSORCIO VARIANTE ADI**, en su calidad de Representante suplente, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento, se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato Principal Número 1562 del 05 de diciembre de 2020, Suspensión No. 1 del 12 de mayo de 2021 y Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 del 27 de mayo de 2021 con fecha de reanudación del 11 de junio de 2021, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del 9 de septiembre de 2021, Prórroga No. 2 y Modificación No. 1 del 22 de noviembre de 2021 y Prórroga No. 3 del 09 de diciembre de 2021, hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES

- 1)** Que mediante oficio No. COL-C-Variante ADI-OT-12-109-2021 del 26 de noviembre de 2021, EL CONTRATISTA solicita modificar el contrato para trasladar recursos del Subtotal básica de obras a la Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (Incluye Obras ambientales PAGA).
- 2)** Que mediante comunicación No. CDMP-160-2021 del 26 de noviembre de 2021, la interventoría, previa revisión y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de modificar el contrato.
- 3)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 26 de noviembre de 2021, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, la Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.
- 4)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 13 del 21 de diciembre de 2021.

5) Que con Memorando SGI 97468 del 22 de diciembre de 2021, la Subdirección de Gestión Integral de carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de modificación del contrato.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se registrará por las disposiciones del Contrato Número 1562 de 2020 y las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Séptima del Contrato No. 1562 de 2020, modificada por la Cláusula Segunda de la Prórroga No. 2 y Modificación No. 1 del 22 de noviembre de 2021, la cual para todos los efectos quedará así: **“CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** - *El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$2.364.737.214) M/CTE, discriminada así: a) Subtotal básico de las obras: DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$2.133.394.475) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales, (incluye obras ambientales del PAGA): CIENTO SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$107.049.623) MONEDA CORRIENTE, c) Valor IVA (OBRA) (19% sobre utilidad de la obra): DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$16.372.476) MONEDA CORRIENTE, d) Ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños (incluye diseños de traslado de redes): SETENTA MILLONES DE PESOS (\$70.000.000) MONEDA CORRIENTE, e) IVA de ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños (incluye diseños de traslado de redes): TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$13.300.000) MONEDA CORRIENTE, f) Gestión predial (incluye IVA): VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$24.620.640) MONEDA CORRIENTE. (...)*”.

CLÁUSULA SEGUNDA: **NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.** - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO.

CLÁUSULA TERCERA: **GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.** - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con las condiciones que se fijan en el mismo.

CLÁUSULA CUARTA: **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.